



ENERBIT S.A.S. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA

ENERBIT S.A.S. E.S.P CP-ENBC2026-002

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO DE ENERBIT S.A.S E.S.P.
PARA EL PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2026 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO
2036

Medellín, julio de 2026

CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES.....	4
1.1. INTRODUCCIÓN	4
1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE ENERBIT Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA	4
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA	4
1.4. PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA.....	4
1.5. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA.....	4
1.6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	5
1.7. PROPONENTES.....	5
1.8. REQUISITOS HABILITANTES.....	5
1.8.1. ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	6
1.9. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA	6
1.9.1. FORMA DE PAGO.....	6
1.9.2. INDEXACIÓN DE PRECIOS	6
1.9.3. INTERESES DE MORA	6
1.10. TRIBUTOS	6
1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL CONTRATO.....	7
1.12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.....	8
1.13. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL VENDEDOR	8
1.14. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL COMPRADOR.....	8
1.15. CLÁUSULA PENAL	9
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:.....	9
2.2. PRECIOS A COTIZAR	10
2.3. PRODUCTOS A CONTRATAR.....	11
2.3.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO.....	11
2.3.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO.....	11
2.3.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO.....	12
2.3.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO.....	13
3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.....	13
3.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.	14
4 DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.....	14
4.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.....	15
4.2. PUBLICACIÓN OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	15
4.3. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	15
4.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA.....	15
4.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	15
4.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	15

4.7. EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	16
4.8. AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	16
4.9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	16
4.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA	16
4.11. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	16
4.12. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO	17
4.13. registro del contrato ANTE EL ASIC	17
5. CARTA DE PRESENTACIÓN	17
6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.....	19
7. FORMATOS DE PRESENTACIÓN - CONDICIONES DE LA OFERTA	29
8. ANEXOS	29
ANEXO No.1	30
ANEXO No. 2	33

CAPÍTULO 1

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1.1. INTRODUCCIÓN

ENERBIT S.A.S. E.S.P., en adelante “ENERBIT”, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – (CREG), en especial a lo previsto en la Resolución CREG-130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía y potencia eléctrica, en el período comprendido entre el 01 de diciembre del año 2026 al 31 de diciembre del año 2036 para atender su mercado regulado.

Con base en estos parámetros y acogiéndose a las disposiciones que regulan la materia, ENERBIT, convoca a los agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica, para que presenten sus propuestas relativas al suministro de energía eléctrica.

1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE ENERBIT Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT es una sociedad por acciones simplificada, organizada en forma de empresa de servicios públicos domiciliarios, privada, domiciliada en el municipio de Medellín, Antioquia, y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, cuyo objeto social es la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994.

ENERBIT S.A.S E.S.P. en la contratación de energía para atender el mercado regulado dará cumplimiento a los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en el artículo 5 de la Resolución CREG 130-2019 modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo estará sujeta al cumplimiento del límite de compras propias establecido en el artículo 18 de la citada Resolución CREG 130- 2019.

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT mediante la presente Convocatoria Pública requiere contratar el suministro de la energía eléctrica con destino al mercado regulado para el período comprendido entre el 01 de diciembre del año 2026 al 31 de diciembre del año 2036.

1.4. PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

La energía contratada se recibirá en los puntos de fronteras comerciales que ENERBIT tiene registrados ante el operador del mercado. ENERBIT asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

1.5. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria es:

Robinson Rojas Valderrama, Celular 3155158186, rojas@enerbit.co

1.6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en SICEP.

ITEM	FECHA	HORA
Publicación del aviso de convocatoria publica	8/07/2026	
Publicación de pliegos de condiciones para consulta	8/07/2026	
Plazo para presentar comentarios a los pliegos	15/07/2026	
Publicación de pliegos definitivos	17/07/2026	
Remisión oferta reserva al ASIC	3/08/2026	15:00 horas
Recepción de requisitos habilitantes y ofertas	3/08/2026	15:00 horas
Subsanación o aclaración de requisitos (hasta)	10/08/2026	
Plazo para remitir al ASIC oferentes habilitados	13/08/2026	
Evaluación de ofertas en audiencia publica	18/08/2026	15:00 horas
Plazo para formalización de contratos	4/09/2026	
Registro de contratos ante el ASIC	10/09/2026	

1.7. PROPONENTES

Podrán participar como PROPONENTES, todos los agentes que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el ASIC, con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.8. REQUISITOS HABILITANTES.

Los requisitos habilitantes aplicables a la presente convocatoria son los siguientes:

- Carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal o por el apoderado del oferente. Ver Capítulo 5.
- Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente que de acuerdo a la naturaleza jurídica del Vendedor.
- En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar el Contrato, suscribir la oferta y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
- Garantía de seriedad del contrato en original y recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado.
- Certificado expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC., en el cual conste su registro como agente activo del Mercado Mayorista (Generador y/o Comercializador), así como el paz y salvo por todo concepto, con fecha de expedición no mayor a un mes
- Registro Único Tributario – RUT.

Todos los documentos que hacen parte de los requisitos habilitantes deben ser cargados en la página del SICEP en formato PDF.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a rojas@enerbit.co y Aperez@enerbit.co

1.8.1. ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Los PROPONENTES que sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de cierre de la contratación. Las sociedades deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Las demás entidades deberán presentar el certificado correspondiente conforme a la ley y acreditar los mismos requisitos.

Si el representante legal que firma el Contrato requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva para realizar oferta de determinada cuantía, deberá presentarla con el Contrato. ENERBIT podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si el Vendedor concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

1.9. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA

1.9.1. FORMA DE PAGO

ENERBIT efectuará el pago de cada factura a los treinta (30) días calendario siguientes al mes de suministro o el día hábil inmediatamente anterior en caso de que el día 30 sea un día no hábil, previa presentación, liquidación y entrega de la factura, conforme se establece en la Cláusula Sexta - "Facturación y forma de pago", del contrato incorporado al presente pliego de condiciones.

1.9.2. INDEXACIÓN DE PRECIOS

La indexación de precios se efectuará conforme a lo establecido en la Cláusula **Quinta – “Fórmula de ajuste del precio”**, del contrato incorporado al presente pliego de condiciones.

1.9.3. INTERESES DE MORA

En el evento que ENERBIT no cancele las facturas dentro de los términos establecidos en el Contrato, reconocerá y cancelará a EL VENDEDOR, intereses a título de mora liquidados con la tasa máxima legal moratoria, conforme a lo estipulado al respecto en el mismo, según lo dispuesto en la cláusula octava de la minuta incorporada al presente pliego de condiciones.

1.10. TRIBUTOS

Los tributos del orden nacional, departamental y municipal, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se

originen por la relación jurídica surgida de la oferta y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las Leyes vigentes y aplicables.

1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL CONTRATO

Al Contrato debe adjuntarse una garantía de seriedad, respaldada con la firma del afianzado, junto con su correspondiente sello de cancelado o comprobante de pago de la prima por parte del asegurador, con las siguientes características:

- **Cuantía**
El valor de la cuantía será el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- **Vigencia**
La garantía debe mantenerse vigente por cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Convocatoria.
- **Afianzado**
Debe figurar como afianzado el nombre completo del Vendedor. Si el Vendedor fuere un consorcio o unión temporal deberán figurar como afianzados todos los integrantes del mismo.
- **Beneficiario**
Debe figurar como beneficiario ENERBIT S.A.S E.S.P.
- **Constitución y Expedición**
La garantía debe ser expedida por un banco o compañía de seguros, legalmente establecidos en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Medellín, aceptable en su procedencia, contenido y forma por ENERBIT.

En aquellos casos en que los PROPONENTES otorguen garantías por conducto de sucursales diferentes a las establecidas en la ciudad o por compañías aseguradoras que no tengan domicilio principal en la ciudad de Medellín, deberán acreditar ante ENERBIT y a satisfacción de ésta, que lo relacionado con el manejo de todos los asuntos que tengan que ver con las garantías se hará por conducto de personas domiciliadas en Medellín y debidamente autorizadas por dichas compañías. Mediante la garantía de seriedad del Contrato el Vendedor garantizará:

- Que el Contrato permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- Que firmará el Contrato y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento del mismo, dentro del término establecido en el numeral 4.12 del presente Pliego de Condiciones.
- Que constituirá y entregará el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones exigido por ENERBIT según lo dispuesto en el numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones.

La falta de presentación de la garantía de seriedad del Contrato es motivo de desestimación

de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, ENERBIT podrá solicitar al Proponente que la corrija y si no lo hace dentro del término de cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la comunicación de ENERBIT, se rechazará el Contrato.

Si el Vendedor favorecido no firma la aceptación del contrato dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.12 del presente Pliego de Condiciones, ni suscribe y entrega el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones dentro del término establecido para tal efecto en el numeral 1.13., ENERBIT podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a ENERBIT y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

1.12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por ENERBIT todos los PROPONENTES deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

1.13. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL VENDEDOR

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la aceptación del contrato, el Vendedor que resulte favorecido deberá entregar a ENERBIT, una de las siguientes opciones:

- a) una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 1% del valor estimado del suministro, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza, acompañadas del recibo de pago de la prima. Adicionalmente debe constituir a favor del COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo N° 2 al presente Pliego de Condiciones.
- b) Una garantía bancaria de primer grado de manera incondicional, irrevocable y pagadera a la vista, por valor del 1% del valor total del suministro. Adicionalmente debe constituir a favor del COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo N° 2 al presente Pliego de Condiciones.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del adjudicatario (EL VENDEDOR) a ENERBIT, conforme a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Tercera**

– “**Instrumento de Pago a cargo de El Vendedor**” del contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

1.14. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL COMPRADOR

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, ENERBIT se obliga para con EL VENDEDOR, a suscribir:

- a) un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo N°1 al presente pliego de condiciones.
- b) Adicionalmente, EL COMPRADOR, con el fin de garantizar el pago de la energía

suministrada, 30 días antes del inicio de suministro otorgará a EL VENDEDOR una póliza de cumplimiento o garantía bancaria que respalde el pago del presente contrato, por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro de energía del período o año a garantizar. La vigencia de dicha garantía será anual y deberá renovarse de forma continua durante toda la vigencia del contrato y por un lapso adicional de dos (2) meses en el último periodo de vigencia. En caso de que el período de suministro pactado sea inferior a un (1) año, la vigencia de la garantía deberá ser igual a dicho período de suministro más dos (2) meses adicionales.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de ENERBIT a EL VENDEDOR conforme a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Segunda - “Instrumento de Pago a Cargo de El Comprador”**, del contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

1.15. CLÁUSULA PENAL

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor pendiente de ejecutar del contrato al momento del incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la otra la totalidad del valor de los perjuicios causados y comprobados en lo que excedan de la cláusula penal. El valor de esta pena pecuniaria se tomará de los valores pendientes de pago de la garantía de cumplimiento del contrato.

CAPÍTULO 2

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:

ENERBIT requiere contratar con uno o varios oferentes energía para la atención de su Mercado Regulado, durante el periodo solicitado en los productos que se describen a continuación durante la vigencia prevista:

PAGUE LO CONTRATADO: Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado como un porcentaje (%) de la curva solicitada con hasta dos (2) cifras decimales para cada producto a contratar, lo mismo que los precios a ofertar con hasta dos (2) cifras decimales, como se especifica en el anexo “Productos y curvas CP-ENBC2026-002”.

El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga, además se redondeará a cero (0) decimales, con el fin de obtener las cantidades horarias ofertadas y las cantidades totales mensuales y anuales ofertadas.

ENERBIT no admitirá condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

Las cantidades de energía ofertados a los productos 1, 2, 3, y 4 se aplicarán a la curva de distribución de la hoja cada producto.

Producto 1 - Diciembre 2026: Oferta por mes. Condicionado a un único porcentaje para todo el mes.

Un único precio para el periodo.

Producto 2 - enero a diciembre de 2027: Ofertas por mes: Condicionado a que se oferte al menos 6 meses del año, un porcentaje de al menos el 15% de lo requerido para cada periodo. La diferencia del mes con la oferta con menor porcentaje y el mes con mayor porcentaje, no podrá superar 20 punto porcentuales (ejemplo: supóngase que la oferta para el mes con el menor porcentaje ofertado es del 20% del total demanda, entonces la oferta para el mes de mayor porcentaje deberá ser menor o igual al 40%).

La oferta deberá cubrir al menos un mes dentro de cada trimestre

Precio diferenciado por mes

Producto 3 - enero a diciembre de 2028: Ofertas por mes: Condicionado a que se oferte los 12 meses, con un porcentaje de al menos el 10% de lo requerido para cada mes.

La diferencia del mes con la oferta con menor porcentaje y el mes con mayor porcentaje, no podrá superar 20 punto porcentuales (ejemplo: supóngase que la oferta para el mes con el menor porcentaje ofertado es del 20% del total demanda, entonces la oferta para el mes de mayor porcentaje deberá ser menor o igual al 40%).

Precio único para toda la vigencia.

Producto 4 - enero 2029 a diciembre de 2036: El periodo de contratación comprende ocho (8) años, contados desde el 1 de enero de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2036. Dicho periodo se divide en dos (2) bloques independientes de cuatro (4) años cada uno, así:

Bloque A – años 2029, 2030, 2031 y 2032

Bloque B – años 2033, 2034, 2035 y 2036

El oferente podrá ofertar un porcentaje de energía (%) único para cada bloque de forma independiente. Esto es un único porcentaje para el bloque A y un único porcentaje para el bloque B.

El precio es diferenciado por año.

2.2. PRECIOS A COTIZAR

Los Contratos es deberán presentarse en precios monomios sencillos, en pesos colombianos constantes del mes de abril del año 2026 (\$/kWh), para el periodo ofertado, con dos (2) cifras decimales.

Para cada uno de los productos, aplica una única tarifa para todo el periodo de suministro. Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, etc., que el Vendedor deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

ENERBIT no evaluará contratos que consideren esquemas de precios, que no sean determinados. La indexación mensual del (los) precio(s) de el (los) contrato(s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_{mes\ i} = P_{abril\ 2026} * \frac{IPP_{provisional\ mes\ i}}{IPP_{provisional\ abril/2026}}$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P abril 2026 = Precio ofertado en pesos constantes de abril/2026

IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna -
provisional del mes i

IPP abril/2026 = Índice de Precios al Productor provisional Serie Oferta Interna de abril
del 2026

Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo. El IPP base será el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna provisional. No obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento

2.3. PRODUCTOS A CONTRATAR

2.3.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
vigencia del contrato	01 al 31 de diciembre de 2026
RESTRICCIÓN	El porcentaje ofrecido se distribuirá a prorrata de la curva de carga horaria, según las cantidades indicadas en cada producto
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DE LA OFERTA	4,999,680 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril 2026
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, adicional de póliza de cumplimiento o garantía bancaria por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro Proponente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 1% del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.3.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
VIGENCIA DEL OFERTA	01 enero al 31 de diciembre de 2027
RESTRICCIÓN	El porcentaje ofrecido se distribuirá a prorrata de la curva de carga horaria, según las cantidades indicadas en cada producto
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DE LA OFERTA	54,801,288 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril de 2026
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, adicional de póliza de cumplimiento o garantía bancaria por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro Proponente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 1% del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.3.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL OFERTA	01 enero al 31 de diciembre de 2028
RESTRICCIÓN	El porcentaje ofrecido se distribuirá a prorrata de la curva de carga horaria, según las cantidades indicadas en cada producto
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DE LA OFERTA	117,100,000 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril de 2026
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, adicional de póliza de cumplimiento o garantía bancaria por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro Proponente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 1% del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.3.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 4	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL OFERTA	01 enero de 2029 al 31 de diciembre de 2036
RESTRICCIÓN	El porcentaje ofrecido se distribuirá a prorrata de la curva de carga horaria, según las cantidades indicadas en cada producto
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DE LA OFERTA	1,236,900,744 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril de 2026
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, adicional de póliza de cumplimiento o garantía bancaria por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro Proponente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 1% del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

Las curvas de carga de los productos se encuentran en el anexo “Productos y curvas CP-ENBC2026-002”.

CAPÍTULO 3

3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

ENERBIT procederá a seleccionar de manera individual para cada producto solicitado, la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Serán seleccionadas como contrato elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este Pliego y que hayan cumplido con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes de forma integral.

Para todos los productos no se evaluarán ofertas con curvas de carga diferente a las solicitadas.

Oferta reserva: ENERBIT emitirá una oferta reserva para cada producto y por periodo, conforme a las condiciones señaladas en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023,

que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

El precio de adjudicación corresponde al precio ponderado de las ofertas adjudicables. No se tendrán en cuenta en la adjudicación aquellas ofertas que de manera individual superen un 7% el precio de la oferta reserva de cada producto y para cada periodo.

No serán tenidas en cuenta las siguientes ofertas:

- Ofertas que presenten precios que no sean determinados.
- Ofertas que no sigan la curva de carga.

Para todos los productos, se permite ofertar un mismo precio para toda la vigencia el producto, el precio de cada oferta será el precio promedio ponderado del producto.

Evaluación de los productos

1. Serán sujeto de evaluación todas las ofertas que de manera individual no superen en un 7% el precio de la oferta reserva. Si ninguna oferta de manera individual es inferior al precio de reserva no se realizará evaluación.
2. Las propuestas elegibles serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía requerida por ENERBIT según lo descrito en este Pliego de Condiciones. Para ello se ordenarán las ofertas por precio de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas hasta cubrir la totalidad de energía solicitada en la oferta reserva para el producto, teniendo en cuenta que el precio ponderado de las ofertas a ser adjudicadas no supere el precio de reserva.
3. ENERBIT podrá realizar asignación parcial de las ofertas, sujeto a la evaluación económica de las ofertas recibidas. Si en la asignación parcial de una oferta, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un Proponente, la oferta conservará el precio original.

Empates: En caso de empates en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren en esta condición.

3.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar y sustentar por parte de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación. ENERBIT analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

CAPÍTULO 4

4 DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

4.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

El Pliego de Condiciones se encuentra disponible para para consulta desde el 8 de julio de 2026 en la plataforma SICEP.

4.2. PUBLICACIÓN OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los potenciales PROPONENTES podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas vía email a los correos electrónicos aperez@enerbit.co rojas@enerbit.co desde el 8 de julio de 2026 hasta el 15 de julio de 2026. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

ENERBIT publicará en el SICEP en la sección de adendas el documento con las respuestas a las preguntas presentadas.

4.3. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, el 17 de julio de 2026. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

4.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

ENERBIT cargará en el SICEP antes de las 15:00 horas del día 03 de agosto de 2026, una oferta de reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que la ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidos en cuenta en la adjudicación; las cantidades remitidas en la oferta reserva, determinaran la demanda objetivo a adjudicar en la audiencia pública.

4.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar tanto los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos, como las ofertas para cada producto en el SICEP hasta las 15:00 horas del 03 de agosto de 2026.

Las ofertas deben ser cargadas en formato PDF y formato EXCEL, teniendo en cuenta los formatos establecidos por ENERBIT, los cuales se encuentran cargados en formato Excel en el SICEP, en la sección cantidades por año, identificados con los nombres, "Oferta producto 1", "Oferta producto 2", etc. del archivo denominado "Productos y curvas CP-ENBC2026-002".

4.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes ENERBIT validará los mismos entre el 03 y el 10 de agosto de 2026, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos, los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a aperez@enerbit.co y rrojas@enerbit.co

4.7. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Una vez cumplido lo establecido en el numeral anterior ENERBIT aprobará en el SICEP los oferentes que cumplieron con los requisitos habilitantes, para que el SICEP habilite la opción de descarga de las ofertas de estos oferentes.

4.8. AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La audiencia pública se realizará el día 18 de agosto de 2026, a partir de las 15:00 horas, de manera virtual, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de ENERBIT el link de acceso.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá a hacer públicas las ofertas presentadas, y posteriormente se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 3 para cada uno de los productos a contratar, informando a los presentes los oferentes que resultaron adjudicados, con las respectivas cantidades de energía y precios promedios ponderados. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

Una vez finalizada la Audiencia ENERBIT enviara por correo electrónico a todos los participantes la presentación de la misma.

4.9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

ENERBIT notificará por escrito al (los) Proponente(s) o favorecido(s) con la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica. Como se establece en la Resolución CREG 101 033 de 2023, ENERBIT tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de las ofertas o de la audiencia pública en caso de ser declarada desierta para remitir al ASIC los resultados de la convocatoria pública.

4.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT declarará desierta la convocatoria cuando ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva.

4.11. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que ENERBIT estime conveniente suspender la convocatoria, informara al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el expediente electrónico del SICEP. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que ENERBIT informe al ASIC. Igualmente, ENERBIT podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, para lo cual ENERBIT informará al ASIC

para que cambio el estado de esta a cancelado.

4.12. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El (los) Proponente(s) favorecido(s) deberá(n) firmar el contrato correspondiente y ejecutar los demás actos que se requieran para su perfeccionamiento, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

4.13. registro del contrato ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por El Vendedor dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de firma de la minuta.

CAPÍTULO 5

5. CARTA DE PRESENTACIÓN

En este capítulo se indica el contenido y la forma como debe diligenciarse la Carta de Presentación del contrato.

Fecha: _____

Número de radicación _____

Señores

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Ciudad

Asunto: Presentación de la oferta para el suministro de energía eléctrica. Periodo diciembre 01 del año 2026 al 31 de diciembre de 2036 - Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P CP-ENBC2026-002

De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la **Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P. CP- ENBC2026-002** y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus Anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta.

De ser favorecidos nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a presentar la documentación requerida, dentro de los (13) días hábiles siguientes a fecha de la audiencia pública. En este mismo periodo suscribiremos y entregaremos a ENERBIT S.A.S E.S.P, la Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 1% del valor de la oferta y un Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la oferta, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

Mantendremos válida nuestra oferta durante cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 1.12 Validez del contrato del Pliego de Condiciones.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestro contrato es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con ENERBIT S.A.S E.S.P. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para ENERBIT S.A.S E.S.P., conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
2. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.
3. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre del Vendedor

Firma del Representante Legal

Dirección completa del Vendedor _____

Teléfono(s): _____

Correo electrónico: _____

CAPÍTULO 6

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Los siguientes son los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados.

Con base en la minuta que se anexa, ENERBIT estaría dispuesta a negociar los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERBIT S.A.S E.S.P. No.

(CONVOCATORIA PÚBLICA ENERBIT S.A.S E.S.P. CP-ENBC2026-002)

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DE EL COMPRADOR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE _____

COMPRADOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. – COMERCIALIZADOR

VENDEDOR: _____

TIPO DE CONTRATO:

VALOR:

Entre los suscritos a saber, _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación legal de ENERBIT S.A.S. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios y de generación, con domicilio social en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, tal como lo acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Medellín, que se anexa a este contrato, de una parte que para efectos del presente contrato se denominará EL COMPRADOR; y de la otra _____, mayor de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien obra en su condición de Representante Legal de _____, domiciliada en _____, debidamente facultado por la Junta Directiva, según Acta No. _____ del _____ de _____ del año _____, haciendo constar que _____ es una empresa de servicios públicos domiciliarios _____, _____, constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ de _____ de _____ de la Notaría _____, Departamento _____, tal como se acredita mediante el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de _____ de fecha _____ de _____ del año _____, que se anexa, que para efectos del presente contrato se denominará EL VENDEDOR, y quien en conjunto con EL COMPRADOR se denominarán LAS PARTES, han convenido celebrar el presente contrato de suministro de energía eléctrica que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

1) Que **EL COMPRADOR** por medio de la Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P. CP-ENBC2026-002, invitó a ofertar el suministro de energía eléctrica para atender su demanda del mercado regulado, para el período comprendido entre el 01 de diciembre del año 2026 a diciembre 31 del año 2036.

2) Que, una vez efectuadas las validaciones pertinentes dentro del respectivo proceso de invitación a ofertas, EL VENDEDOR ha decidido suscribir el presente contrato, que se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL VENDEDOR se obliga a suministrar a EL COMPRADOR y éste a comprarle a aquél, las cantidades de energía eléctrica que se indican en el Anexo de este contrato bajo la modalidad de “Pague lo Contratado”.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODALIDADES DEL SUMINISTRO: EL VENDEDOR ofertará y entregará la energía objeto del contrato bajo la modalidad Pague lo Contratado, en la cual el COMPRADOR se obliga a pagar al VENDEDOR la energía contratada independientemente de que sea consumida o no por el COMPRADOR. EL VENDEDOR suministrará la energía contratada por EL COMPRADOR, en los puntos de entrega de que trata la cláusula siguiente, la cual será destinada exclusivamente a atender el Mercado Regulado de EL COMPRADOR.

CLÁUSULA TERCERA - ENTREGA DE LA ENERGÍA: EL COMPRADOR recibirá la energía contratada en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales debidamente inscritas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. EL COMPRADOR asumirá las pérdidas correspondientes a la red de interconexión nacional.

CLÁUSULA CUARTA - PRECIO DE LA ENERGÍA: El precio de la energía eléctrica en el punto de entrega es el establecido en el Anexo No. que hacen parte integrante de este contrato, expresado en pesos constantes de abril del año 2026. **PARÁGRAFO.** Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor se determinará mensualmente, a medida que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el tiempo de vigencia del contrato.

CLÁUSULA QUINTA - FÓRMULA DEL AJUSTE DEL PRECIO: La actualización mensual del precio pactado en la cláusula cuarta de este contrato que consta en el Anexo No., será indexado mensualmente utilizando la serie de Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por la autoridad competente, según la siguiente fórmula: $P_i = P_o \cdot (I_{P_i} / I_{P_o})$ donde P_i : Corresponde al precio a aplicar en el mes i (mes a facturar), P_o : Corresponde al Precio pactado en pesos de abril del año 2026, I_{P_i} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna para el mes i (mes a facturar) y I_{P_o} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna preliminar de abril del año 2026. Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo, no obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento.

CLÁUSULA SEXTA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: EL VENDEDOR liquidará y facturará mensualmente el suministro de energía efectuado a EL COMPRADOR y presentará la factura mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, la cual tendrá como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC –, en su última versión oficial. EL COMPRADOR efectuará el pago del valor de cada factura, a los (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en que el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el día hábil inmediatamente anterior al día treinta (30). **PARÁGRAFO PRIMERO - REQUISITOS.** La factura respectiva deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: a) Fecha de

elaboración y fecha de vencimiento, b) La cantidad de energía eléctrica contratada según su modalidad, durante el mes, expresada en kWh, y c) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado, expresado en \$/kWh, redondeado a dos (2) cifras decimales. d) Mes de facturación. **PARÁGRAFO SEGUNDO – FACTURACIÓN.** La factura electrónica (archivoXML y PDF) deberá ser enviada al correo facturacioneb@celsia.com, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo pactado. La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de atraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de recibo, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago **PARÁGRAFO TERCERO – GLOSAS Y REFACTURACIONES.** Cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, fechas de vencimiento incorrectas, el cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, **EL COMPRADOR** podrá glosar la factura, señalando claramente el valor y la razón por la cual seglosa. La glosa se presentará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura, mediante remisión por correo certificado o entrega personal a la dependencia correspondiente de **EL VENDEDOR**. Si **EL COMPRADOR** no acepta o glosa la factura dentro de los tres (03) días señalados, se entenderá por aceptada en los términos del artículo 86 de la Ley 1676 de 2013. No obstante, la glosa, la factura en la parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se elaboren glosas sobre la factura, el valor glosado no dará lugar a intereses moratorios. Cuando sea aclarada la glosa y si es aceptada por **EL COMPRADOR**, éste reconocerá intereses corrientes a una tasa equivalente a la DTF Efectiva Anual vigente el último día hábil del mes de consumo sobre ese valor o aquella tasa que la sustituya, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada que originó esta transacción, hasta su fecha de pago. Si una glosa es mayor al 50% del valor total de la factura, **EL VENDEDOR** deberá elaborar una nueva factura, la cual seguirá el trámite normal previsto para las facturas. En el evento que el Administrador de Intercambios Comerciales - ASIC llegare a modificar, con posterioridad al vencimiento de este contrato, la información correspondiente a la energía suministrada durante su vigencia, el VENDEDOR realizará los ajustes a la facturación correspondiente y remitirá al **COMPRADOR** la factura con los soportes, proceso que seguirá el trámite establecido en la presente cláusula. **PARÁGRAFO CUARTO - TASA DE ACTUALIZACIÓN Y NOTAS DE AJUSTE.** Cuando se realicen procesos de Notas de Ajuste, Débito o Crédito, la reliquidación incluye el valor de la actualización correspondiente a los cambios en los valores facturados, aplicable a partir de la fecha del vencimiento original del mes que se esté actualizando. La tasa de actualización será igual a la Tasa de Depósito a Término Fijo Efectiva Anual (DTF E.A.) o aquella tasa que la sustituya, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de reliquidación. La aplicación de la tasa de actualización se debe efectuar de la siguiente manera: **a)** Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión de la factura de actualización se utilizan las tasas DTF mensuales o la tasa que la sustituya del último día hábil de los meses existentes durante el período. **b)** Para el período entre el mes de emisión de la factura y el vencimiento de ésta se utilizará la DTF o la tasa que la sustituya del último día hábil del mes anterior al de expedición de la factura. El vencimiento de las Notas de Ajuste emitidas, tendrá el siguiente tratamiento: **a)** Cuando la nota de ajuste se expida en el mismo mes en que se expide la factura original, el vencimiento de la nota será el mismo de la factura original. **b)** Si la nota de ajuste se origina después del mes de expedición de la factura original el vencimiento será el primer día hábil del mes siguiente al mes de expedición de la nota de ajuste.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una duración de _____ () meses, así: Desde las cero (00:00) horas del _____

(____) de _____ del año ____ hasta las (24:00) horas del _____ del año ____.

CLÁUSULA OCTAVA - INTERESES DE MORA Y PRIORIDAD EN LOS PAGOS: Si los pagos no se realizan dentro del plazo establecido, **EL COMPRADOR** reconocerá intereses en la cancelación de las cuentas, con la tasa máxima legal moratoria liquidada con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los atrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, o por errores imputables a EL VENDEDOR en la correspondiente factura y/o demás documentos que se soliciten, no serán imputables a EL COMPRADOR, ni tampoco tendrán imputaciones por intereses de mora. **EL COMPRADOR** renuncia a todo aviso o requerimiento de constitución en mora. Para efectos del pago de los intereses, **EL VENDEDOR** deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva, con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada. Los pagos que realice **EL COMPRADOR** se aplicarán en primer lugar a los intereses de mora y luego a capital, de conformidad con el Artículo 881 del Código de Comercio.

CLÁUSULA NOVENA - EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Las partes se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones del presente contrato, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de las partes, debidamente comprobados, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambas partes. En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. En todo caso quien alegue la fuerza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por **EL COMPRADOR** en los periodos estipulados. **PARÁGRAFO. EL VENDEDOR** no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o de distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por la autoridad competente.

CLÁUSULA DÉCIMA - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LEGISLACIÓN: Este contrato se rige por las leyes y demás normatividad vigente de la República de Colombia, y por las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que regulan la materia. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en el contrato sin que se requiera modificación para ello; sin embargo, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del contrato, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 1) Serán causales de terminación de el presente contrato, antes de su vencimiento las siguientes: a) El grave e injustificado incumplimiento de las obligaciones que las partes adquieren mediante el presente contrato, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, las indemnizaciones establecidas en el presente contrato

y de acuerdo con la ley. **b)** Por expreso mandato de la ley. **c)** La cesión total o parcial del presente contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. **d)** De común acuerdo entre las partes. **e)** El no pago, en su fecha de vencimiento, de dos (2) facturas de suministro de energía, consecutivas o no, por parte del COMPRADOR. **f)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, modifiquen o sustituyan. **g)** El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y que no sea subsanado dentro de los (5) Días Hábiles siguientes desde el momento de la notificación del incumplimiento. **h)** Por el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones relacionadas en las cláusulas de gestión de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude, soborno y corrupción. **i)** El inicio del programa de limitación de suministro a cualquiera de las partes que se mantenga por un periodo que iguale o supere cinco (05) días. **j)** El inicio a cualquiera de las Partes de un proceso de liquidación voluntaria y/o judicial, conforme a la legislación que resulte pertinente; **k)** el inicio a cualquier de las partes de un proceso de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. **2)** En cualquier caso de terminación del contrato será necesario notificarlo al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP., avisoque se entenderá surtido cuando cualquiera de las partes así lo haga, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación del mismo. **3)** La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas hasta la fecha de ejecución del mismo. **4)** Para efectos de dar aplicación a la terminación anticipada del contrato en los términos establecidos en la presente cláusula, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional a declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal y demás indemnizaciones o multas establecidas en la Ley, además de la ejecución de la garantía de que trata la cláusula Décima Tercera de el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL COMPRADOR:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del presente contrato, **EL COMPRADOR** se obliga para con **EL VENDEDOR** a suscribir un Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, autorizando a **EL VENDEDOR** para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de **EL COMPRADOR**. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **EL COMPRADOR** a **EL VENDEDOR**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega por parte de **EL VENDEDOR** del contrato de suministro de Energía debidamente firmado y acompañado de la Garantía de Cumplimiento del mismo. Adicionalmente, **EL COMPRADOR**, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada, 30 días antes del inicio de suministro otorgará a **EL VENDEDOR** una póliza de cumplimiento o garantía bancaria que respalde el pago del presente contrato, por un valor equivalente a dos (2) veces el mes de mayor suministro de energía del período o año a garantizar. La vigencia de dicha garantía será anual y deberá renovarse de forma continua durante toda la vigencia del contrato y por un lapso adicional de dos (2) meses en el último periodo de vigencia. En caso de que el período de suministro pactado sea inferior a un (1) año, la vigencia de la garantía deberá ser igual a dicho período de suministro más dos (2) meses adicionales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL VENDEDOR: Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, **EL VENDEDOR** deberá entregar a **EL COMPRADOR**, a título de Garantía de Cumplimiento del

contrato, una de las siguientes opciones: a) una garantía bancaria, expedida por una entidad financiera de primer orden, por un valor equivalente al 1 % del valor pendiente de ejecutar del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. Esta deberá entregarse por parte de **EL VENDEDOR** a **EL COMPRADOR**, al momento de la suscripción del contrato. Adicionalmente debe constituir a favor del COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones. b) una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 1 % del valor pendiente de ejecutar del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. Adicionalmente debe constituir a favor del COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones. **PARÁGRAFO:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- CESIÓN: 1) El presente contrato, así como los derechos y obligaciones que surgen del mismo, no podrán ser cedidos total ni parcialmente por ninguna de las partes sin el previo consentimiento de la otra, manifestado por escrito. La cesión del contrato implica la transferencia de todos los derechos y obligaciones que del mismo se derivan y libera en consecuencia a la parte cedente de todos y cada uno de los compromisos que hubiere contraído, salvo disposición legal en contrario. 2) En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización de las partes, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a la persona que las sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de sus mismas calidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria por valor de _____ MILLONES DE PESOS (\$ _____) moneda corriente (suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor pendiente de ejecutar del contrato adjudicado, valor éste que se determinará en el momento de la adjudicación), y que pagará la parte que incumpliere a la otra parte, a título de indemnización por el incumplimiento, para lo cual el presente contrato presta mérito ejecutivo, todo de conformidad con las normas vigentes y aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente contrato, relativas a la celebración, interpretación, ejecución o liquidación del mismo, las partes buscarán **mecanismos de arreglo directo** tales como la negociación directa, amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de un (01) mes contado a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte. En el evento en que la controversia no pueda ser resuelta por los mecanismos de arreglo directo, las partes podrán someter la controversia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, conforme a la Resolución CREG No. 067 del 28 de Mayo de 1998 y a las demás normas que la

complementen, modifiquen, reformen o sustituyan, en caso de elegirse esta opción y si la CREG llegará a declarar que no es competente para resolver una determinada diferencia, o la misma tenga como fundamento aspectos jurídicos, esta deberá someterse a un Tribunal de Arbitramento, que se regirá por lo siguiente: **i)** El Tribunal de Arbitramento estará compuesto por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo por las partes. Si no se logrará un acuerdo, su nombramiento corresponderá a la Cámara de Comercio de Medellín, a petición de cualquiera de ellas. **ii)** Los árbitros decidirán en Derecho y deberán ser abogados colombianos en ejercicio. **iii)** El tribunal así constituido se regirá en todo por las disposiciones sobre la materia establecidas por la Ley 1563 de 2012, así como por las disposiciones de orden legal que los modifiquen, adiciones, reformen o sustituyan. **iv)** La sede del Tribunal de Arbitramento será la ciudad de Medellín y el procedimiento arbitral será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: Los tributos del orden nacional, distrital, departamental y municipal, que sean aplicables al contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por este contrato y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las leyes vigentes y aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - REGISTRO DEL CONTRATO: Una vez aceptado el contrato, El VENDEDOR lo registrará ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC conforme a lo dispuesto por la resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este requisito es necesario para iniciar la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida en este contrato deberá ser emitida por escrito y entregada personalmente, por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones:

EL VENDEDOR

Atención: ...
Dirección: ...
Teléfono: ...
E-mail: ...

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Atención: ...
Dirección: Carrera 43A # 1A Sur – 143, Medellín, Antioquia
Teléfono: ...
E-mail: ...

Las comunicaciones se entenderán recibidas en la fecha de recibo indicada en la constancia expedida por la Empresa prestadora del servicio de Correo Certificado.

CLAUSULA VIGÉSIMA – ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Las Partes declaran que: (i) Los recursos, dineros, activos o bienes (conjuntamente “bienes”) relacionados con el presente contrato tienen una procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos, ni con ninguno de sus delitos fuente, (ii) Los bienes producto del presente contrato no van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes, (iii) **EL VENDEDOR**, sus directores, accionistas, socios o empleados (conjuntamente “Partes Relacionadas”), no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo nacionales o internacionales, entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América y la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y (iv) En el desarrollo de su actividad no incurren en ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. **EL VENDEDOR** se obliga a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, institucional, comercial y financiera por lo menos una vez al año, o cada vez que así lo solicite **EL COMPRADOR**, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación faculta a **EL COMPRADOR** para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con **EL VENDEDOR**. Así mismo, **EL VENDEDOR** autoriza a **EL COMPRADOR** o a el tercero que esta designe a realizar consultas a través de cualquier medio, incluyendo centrales de riesgo, para efectuar las verificaciones necesarias con el fin de corroborar la información suministrada. **EL VENDEDOR** se obliga a implementar las medidas necesarias con el fin de evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para la realización de cualquier actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, especialmente para el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de sus delitos fuente. **EL VENDEDOR** se obliga a realizar una selección técnica del personal a su cargo designado para el desarrollo del objeto del presente contrato, con el fin de garantizar su idoneidad profesional y moral en el desempeño de las labores asignadas, incluyendo en este proceso como mínimo, la consulta en las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo definida por **EL COMPRADOR**. **EL VENDEDOR** se obliga a remitir una certificación a **EL COMPRADOR** de la consulta realizada del personal provisto en razón del presente contrato, la cual debe incluir el soporte respectivo con la fecha y hora de la consulta, la fuente y el nombre de la lista consultada, el nombre completo de la persona consultada y de quien realizó la consulta.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN: Las Partes declaran que: (i) no incurren en acciones relacionadas con fraude, soborno y/o corrupción, (ii) no realizan actividades ilícitas, (iii) no usarán a la otra Parte o la relación comercial con ésta para cometer actos ilícitos o relacionados con fraude, soborno y/o corrupción, (iv) cumplirán toda la normatividad aplicable y los requerimientos y ordenes de las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en materia de prevención, control y administración del riesgo de fraude, soborno y corrupción, (v) ninguna de ellas, ni ninguna persona asociada a éstas, directa o indirectamente, ofrecerán, pagarán, prometerán pagar, autorizarán el pago o entregarán dinero, regalos o bienes de valor, a funcionarios o empleados del gobierno, a partidos políticos oficiales, a candidatos a cargos políticos o a funcionarios de organizaciones públicas nacionales o internacionales (conjuntamente “Funcionario Público”), en contravención de las normas aplicables. **EL**

VENDEDOR adicionalmente declara y garantiza que: (i) ningún Funcionario Público tiene derecho a recibir, directa o indirectamente, remuneración derivada del presente contrato. **EL VENDEDOR** notificará por escrito a **EL COMPRADOR** en caso de tener conocimiento o sospecha acerca de cualquier violación de la normatividad aplicable relacionada con la administración del riesgo de fraude, soborno y/o corrupción, (ii) sus directores, accionistas, socios, empleados o agentes (conjuntamente “Partes Relacionadas”) no son Funcionarios Públicos. Adicionalmente, se compromete a notificar por escrito a **EL COMPRADOR** en caso de que alguna de las Partes Relacionadas se convierta en Funcionario Público durante la vigencia de este contrato. Una vez recibida la citada notificación por escrito, las Partes de común acuerdo analizarán la situación a la luz de la normatividad aplicable y en caso de no estar acorde con ésta se dará por terminado el contrato. **EL VENDEDOR** se compromete a mantener registros precisos de todas las transacciones relativas a este contrato de acuerdo con las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y en cumplimiento de las demás normas aplicables

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales las partes acuerdan como lugar de cumplimiento del contrato es el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA- PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES: Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del presente contrato, que las Partes autorizan el tratamiento de los datos personales de la otra a los que puedan tener acceso en la ejecución del contrato. Los datos personales a los que tenga acceso EL VENDEDOR con ocasión de la ejecución del presente contrato, relacionados con los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas y demás grupos de interés del COMPRADOR, serán tratados con pleno cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y en general con la normatividad legal vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información, y observará especialmente la Política de Protección de Datos de EL COMPRADOR que ha sido puesto a su disposición y que en todo caso podrá ser consultada en enerbit.co/. EL VENDEDOR manifiesta que adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para proteger los datos personales a los que llegará a tener acceso en virtud del presente contrato, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. EL VENDEDOR se compromete a guardar y mantener la reserva de los datos personales a los que tendrá acceso, obligación que subsiste incluso habiéndose ejecutado en su totalidad el objeto del presente contrato. EL VENDEDOR indemnizará los perjuicios que llegue a causar a EL COMPRADOR como resultado del incumplimiento de la normatividad legal vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes se reunirán con el fin de liquidar el contrato a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo del presente contrato. En caso de no liquidarse el contrato en el término pactado, la liquidación puede efectuarse por cualquiera de las partes en cualquier tiempo. En el evento que el ASIC llegare a rectificar los datos que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a la fecha de liquidación del contrato, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a que toda información que a partir de la fecha reciba de la otra, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea pública, (que en adelante se denominará la “Información”) en virtud del presente contrato, sea mantenida en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, tomarán todas las medidas necesarias para que la información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento del

presente contrato. Para los fines del presente contrato no se considerará Información Confidencial aquella información cuya divulgación y/o revelación fuere requerida por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 1) El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de los representantes legales de las partes. 2) El mismo solo podrá ejecutarse cuando se haya efectuado su registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC por parte de **EL VENDEDOR**. Para constancia se firma en Medellín - Antioquia a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veintiséis (2026).

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR

ENERBIT S.A.S ESP.
Representante Legal

Representante Legal (EL VENDEDOR)

7. FORMATOS DE PRESENTACIÓN - CONDICIONES DE LA OFERTA

Los formatos de presentación y la desagregación de cantidades anuales y matriz horarios se detallan en el archivo anexo “Productos y curvas CP-ENBC2026-002” el cual estará disponible en la plataforma SICEP.

8. ANEXOS

ANEXO No.1: INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL COMPRADOR.

ANEXO No. 2: INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL VENDEDOR.

ANEXO No. 3: Formato P120 Formato Vinculación Proveedor nacional

ANEXO No. 4: Formulario DDA Jurídica ESP

ANEXO No.1
INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL COMPRADOR

PAGARÉ No._____DE_____.

CONTRATO ENERBIT S.A.S E.S.P. No._____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPRADOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. NIT._____

VENDEDOR: _____
NIT. _____

ENERBIT S.A.S E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa **GABRIEL ANDRES VIZCAINO SANCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de _____, en su domicilio de la ciudad de _____ (_____), el día _____ (____) del mes de _____ del año _____, la suma de _____ (\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de mora en el pago, **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día en que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

Para constancia se firma en el municipio de Medellín, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Representante Legal

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____ DE _____.

CONTRATO ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMALIZADO ENTRE ENERBIT S.A.S E.S.P. Y _____

ENERBIT S.A.S E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa **GABRIEL ANDRES VIZCAINO SANCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza expresa e irrevocablemente a _____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, constituida mediante Escritura Pública Número _____ del _____ de _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa el señor _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____, expedida en _____ quien obra en su calidad de _____ y por ende Representante Legal de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles y derivadas del contrato ENERBIT S.A.S ESP. No _____, y _____ No. _____, de suministro de energía eléctrica, suscrito entre _____ y ENERBIT S.A.S ESP. más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de _____ existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, **ENERBIT S.A.S E.S.P.** deberá pagar a _____, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, no cumpla con el pago de la compraventa de la energía eléctrica y potencia requerida para usuarios regulados, a favor de _____.
4. La fecha de creación del pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que _____ consigne, posterior al incumplimiento por **ENERBIT S.A.S E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
5. **ENERBIT S.A.S E.S.P.** asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, ENERBIT S.A.S E.S.P., deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial, **ENERBIT S.A.S E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que _____

justifique en una relación detallada.

La _____, devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, cuando terminen las obligaciones adquiridas bajo el contrato **ENERBIT** No. ____ y ____ No. _____ para la compraventa de energía eléctrica para el mercado regulado de **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, siempre y cuando esta última se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a _____, en virtud del contrato garantizado con el Pagaré del cual hace parte esta Carta de Instrucciones.

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Representante Legal

ANEXO No. 2

INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DEL VENDEDOR

PAGARÉ No. _____ DE _____.

CONTRATO ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

COMPRADOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. NIT. _____

VENDEDOR: _____
NIT. _____

La _____ sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, legalmente constituida por Escritura Pública No. del _____ (____) de _____ de _____ de _____ de la Notaria _____ del círculo Notarial de la ciudad de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa _____, mayor de edad, vecino de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, en sus oficinas en la ciudad de Medellín, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ (\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de que se configure cualquier incumplimiento por parte de _____, esta empresa reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, al momento en que se debió cumplir la obligación, y que a la fecha ascienden a la suma de _____ (\$ _____) según certificación de la Superintendencia Financiera, sin exceder los límites legales.

Para constancia se firma en la ciudad de _____, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

Representante Legal (Vendedor)

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO N° _____ de

CONTRATO ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMALIZADO ENTRE ENERBIT S.A.S.E.S.P. Y

VENDEDOR: _____.

COMPRADOR: ENERBIT S.A.S.E.S.P.

La _____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ (____) de _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente General el señor _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza a **ENERBIT S.A.S E.S.P.** empresa de servicios públicos domiciliarios y de generación, domiciliada en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente General _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de la cantidad de energía contratada y no entregada por parte de _____, en desarrollo del contrato de Compraventa de Energía ENERBIT S.A.S E.S.P. N° _____/_____, para el mercado regulado de aquella, suscrito entre _____ y ENERBIT S.A.S E.S.P., más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **ENERBIT S.A.S. E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del Pagaré arriba determinado.

2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, _____ deberá pagar a **ENERBIT S.A.S E.S.P.** o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.

3. Los espacios en blanco se llenarán cuando _____, no cumpla con el suministro de energía eléctrica y potencia requerido para los usuarios regulados de **ENERBIT S.A.S E.S.P.** -, por: 1) Aplicación del procedimiento de limitación de suministro de que trata la Resolución CREG 001 de 2003. 2) Cuando _____ sea sujeta al trámite de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se configure el incumplimiento del contrato de Compraventa de Energía.

4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que **ENERBIT S.A.S E.S.P.** consigne, posterior al incumplimiento por parte de

_____.

5. _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, _____, deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial

_____deberá pagar aquellos costos que **ENERBIT**

S.A.S. E.S.P. justifique en una relación detallada.

ENERBIT S.A.S E.S.P. devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, una vez firmada el Acta de Liquidación del contrato de Compraventa de Energía Eléctrica **ENERBIT S.A.S E.S.P.** No. _____ / _____.

En constancia se firma en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ de _____.

Representante Legal (EL VENDEDOR)